



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

**נציגות הבית המשותף ברחוב הנשיאים 51 פתח תקוה
על ידי גב' ליזרוביץ רחל**

**התובעת:
(הנתבעת
שכנגד)**

באמצעות ב"כ עו"ד פרל אופיר

נגד

גורביץ שולמית חנה

**הנתבעת:
(התובעת
שכנגד)**

באמצעות ב"כ עו"ד גלברט אמנון

פסק דין

לפניי שתי תביעות שהדיון בהן אוחד: תביעה ראשית (הליך מספר 6/404/21) שעניינה סעד כספי לנשיאה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וסילוק יד מחנייה (להלן - "התביעה הראשית"), ותביעה שכנגד (הליך מספר 6/579/21) שעניינה העיקרי סעד כספי להחזר עלות שיפוץ הבית המשותף (להלן - "התביעה שכנגד").

רקע עובדתי נדרש והצדדים להליך

1. עניינה של התביעה ראשית והתביעה שכנגד בבית המשותף הנשיאים 51 בפתח-תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 27.7.1983 וידוע כחלקה 379 בגוש 6714 (להלן - "הבית המשותף"). כעולה מצו הרישום, הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן שש קומות, ובסה"כ הוא מונה 15 יחידות. לבית המשותף תקנון מוסכם שאושר לרישום בתאריך 27.7.1983 (להלן - "התקנון המוסכם").

2. התובעת והנתבעת שכנגד, היא נציגות הבית המשותף ברחוב הנשיאים 51 בפתח תקווה (להלן - "התובעת" או "הנציגות"), ואילו הנתבעת והתובעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שכנגד, גב' גורביץ שולמית (להלן - "הנתבעת") היא הבעלים של דירה המוכרת כתת חלקה מספר 13, המצויה בקומה החמישית והשישית בבית המשותף.

תמצית טענות הצדדים בכתבי התביעה וההגנה

3. בכתב התביעה שהגישה הנציגות נטען כי הנתבעת בנתה דירה נוספת על שטח הגג הצמוד לה בבית המשותף (להלן - "תוספת הבנייה"). תוספת הבנייה, משתרעת של שטח של 70 מ"ר ומושכרת על ידי הנתבעת אך היא מסרבת לשלם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף בגינה, מאז חודש יולי 2016. סך חובות הנתבעת בגין תוספת הבנייה מסתכמים לסך של 6,210 ₪.

4. עוד נטען בכתב התביעה, כי הנתבעת עושה שימוש ייחודי ברכוש המשותף, עת היא מחנה את רכבה אשר משמש לה כמחסן, ואינה מאפשרת שימוש דומה גם לשאר בעלי הדירות. הנתבעת אינה מניעה את הרכב מזו תקופה ארוכה, ובשל כך נגרם זיהום בשטח החנייה (להלן - "שטח החנייה"). לפיכך יש להורות על סילוק ידה של הנתבעת משטח החנייה.

5. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי היא אינה חייבת מאומה וכי היא משלמת את מלוא הוצאות החזקת הרכוש המשותף החלים על דירתה. עוד נטען כי בהתאם לסעיף 2 לתקנון המוסכם, שטחי הגג המוצמדים לדירות לא יתווספו לשטח הדירות להן הם מוצמדים, מה עוד שכל בעלי הדירות משלמים סכום זהה, ללא קשר לגודל הדירה ומשכך אין לחייב את הנתבעת בגין שטח הגג. נטען גם כי רכבה של הנתבעת תקין ושמיש ואינו משמש מחסן; שטח החניה הוכשר לשימושה הייחודי של הנתבעת על ידי הבעלים הקודמים של הדירה, והשימוש שמבצעת הנתבעת בשטח החנייה, הוא שימוש סביר ורגיל.

6. בכתב התביעה שכנגד טענה הנתבעת כי בתחילת שנת 2013, הוסכם בינה לבין בעלי הדירות בבית המשותף, כי בתמורה להסכמתם לבניית דירה נוספת בהצמדת חנייה וברישום הדירה כיחידת משנה נוספת בבית המשותף, תבצע הנתבעת עבודות שיפור ושיפוץ ברכוש המשותף (להלן - "עבודות השיפוץ"). בהסתמך על המצג שהציגו לה בעלי הדירות, ביצעה הנתבעת את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עבודות השיפוץ שעלותן הסתכמה בסך של כ - 80,000 ₪ ומשכך חלקם של בעלי הדירות בעלות עבודות השיפוץ מסתכס בסך של 74,660 ₪. עם זאת בעלי הדירות לא עמדו בהסכם ולא חתמו על התכנית של הנתבעת בקשר עם בניית הדירה הנוספת, ומשכך התעשרו שלא כדין. בנוסף, לפני כארבעים שנה, הכשירו בעלי הדירה שקדמו לנתבעת את שטח החניה וזה שימש רק את בעלי הדירה ולא את יתר בעלי הדירות שממילא לכל אחד מהם יש הצמדה של חנייה לדירתו. לנוכח התנערו של בעלי הדירות מההסכמה, עליהם לשאת בסכום של 14,000 ₪ בגין חלקם היחסי בעלות הכשרת שטח החנייה העומדת על סך 15,000 ₪. כך שיש לחייב את בעלי הדירות בבית המשותף להשיב לתובעת סך של 88,860 ₪ (בגין חלקם בעלות עבודות השיפוצים ובהוצאות הכשרת שטח החניה).

7. בכתב ההגנה לכתב התביעה שכנגד, טענה הנציגות מספר טענות מקדמיות בהן היעדר יריבות חוסר סמכות עניינית וטענת התיישנות. כמו כן הוכחו טענות הנתבעת ביחס לעבודות השיפוץ שביצעה ברכוש המשותף ולהסכמה בדבר הכשרת שטח החנייה.

מהלך הדיון בקצרה

8. בתאריך 4.12.2022, התקיימה ישיבת הוכחות בתיקים שבכותרת (להלן - "הדיון"). מטעם התובעת העידו גב' רחל ליזרוביץ, חברת נציגות הבית המשותף (להלן - "גב' ליזרוביץ") וכן גב' ריקה דרעי, אלמנתו של יו"ר הוועד בתקופה שבה בוצעו העבודות הנטענות, צ'רלי דרעי ז"ל (להלן - "גב' דרעי"). מטעם הנתבעת העידו ירון גולן השמאי מטעם הנתבעת (להלן - "שמאי הנתבעת"), אברהם גורביץ בעלה של הנתבעת (להלן - "מר גורביץ"); וכן מר מנשה טל (להלן - "מר טל") ומר לויטה אלחנן (להלן - "מר לויטה") - שניהם בעלי דירות בבית המשותף מראשית שנות ה-80. בתום הדיון, הוריתי על סיכומים בכתב חלף סיכומים בעל-פה. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות התובעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. התובעת חזרה על האמור בכתב התביעה ובכתב ההגנה שהגישה, לרבות על טענת ההתיישנות, והוסיפה כי הנתבעת לא הציגה ראיות להוכחת טענותיה.

10. השיפוף שיזם מר גורביץ, בוצע במקביל לעבודות שיפוצים שבצעה הנתבעת בדירתה. עלות העבודות בלובי הסתכמו בסך של 45,000 ₪ וכל דייר נשא בסכום של 3,000 ₪. הנתבעת לא הסתפקה בהרחבת דירתה אלא בנתה על גג דירתה דירה עם כניסה נפרדת.

11. חוות דעת שמאי הנתבעת אינה רלבנטית היות שהיא מתייחסת לשנת 2013, השנה שבה לטענת הנתבעת בוצעו העבודות; ולנוכח עדות השמאי בחקירתו הנגדית, כי יש להפחית 15-20 אחוזים מערך השמאות, דבר המעיד על טיב חוות הדעת. לחוות הדעת לא צורפו מדידות כלשהן בקשר לגודל השטח, וגם מטעם זה יש לדחותה.

12. עדותו של מר גורביץ נסתרה לחלוטין. לא צורף על ידו מסמך המעיד על הסכמת כל בעלי הדירות להצמדת החנייה לדירתו, וכל שהוצג זה הסכמה לשיפוף, בגינו קיבל מר גורביץ סך של 45,000 ₪. מר גורביץ עצמו העיד כי קיבל 30,000 ₪ בלבד, אך הודה שיכול להיות שכל בעל דירה שילם לו 3,000 ₪, דבר המעיד על אמינותו.

13. טענתו של מר גורביץ לעניין חתימת בעלי הדירות על הגרמושקה הוכחה כלא נכונה; מר גורביץ לא הציג את הגרשומקה, וגרסתו אינה מתיישבת עם טענתו כי הגרמושקה נחתמה בשנת 2013, בעוד לטענתו הבנייה הושלמה בשנת 2015, ואילו מר דרעי המנוח שלטענתו החזיק בגרמושקה, נפטר בשנת 2017.

14. טענת הנתבעת בקשר עם הסכום של 80,000 ₪ לא הוכחה. למעשה טענת הנתבעת לקיומו של הסכם ועל חזרה ממנו נטענה לראשונה רק בהליך זה, בחלוף תשע שנים מאז ההסכמה הנטענת.

15. אף עלות הכשרת שטח החנייה, לא רק שלא הוכחה, הנתבעת עצמה טענה כי לא היא זו שהכשירה את שטח החנייה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. לפיכך יש לקבל את התביעה הראשית ולדחות את התביעה שכנגד, ולחייב את הנתבעת בהוצאות ההליך הריאליות שהוציאה התובעת, לרבות שכר בטלה ושכ"ט עו"ד.

תמצית טענות הנתבעת

17. הנתבעת חזרה על האמור בכתב ההגנה ובכתב התביעה שכנגד שהגישה, והוסיפה כי תביעת הנציגות הוגשה בחוסר סמכות שעה שלא התקבלה החלטה של בעלי הדירות המסמיכים אותה להגיש את התביעה.

18. התקנון המוסכם של הבית המשותף החריג את שטח הגג המוצמד לדירות השונות מחישוב חלקו של בעל דירה ברכוש המשותף. מבעלי הדירות נגבה סכום אחיד בגין החזקת הרכוש המשותף, ללא קשר לגודל הדירה אף על פי ששטחן את הדירות שונה. בכל שלוש הדירות העליונות בוצעה הרחבה, ולמרות זאת כל בעלי הדירות משלמים סכום זהה. ההרחבה שביצעה הנתבעת אינה בגדר דירה נפרדת, זו דירה אחת, חשבון חשמל אחד וחשבון מים אחד, והדבר אף נבדק על ידי הפיקוח העירוני. כל עוד לא התקבלה החלטה על תשלום לפי שטח רצפה, לא ניתן לחייב את הנתבעת לשלם בגין תוספת הבנייה.

19. אשר לשטח החנייה, טענת הנציגות לפיה רכב הנתבעת משמש מחסן לא הוכחה, בתמונות שצירפה התובעת עצמה אפשר לראות כי מדובר ברכב תקין למראה וזאת בניגוד לטענת התובעת. גב' דרעי אף העידה כי הרכב המדובר אינו חונה במקום כך שממילא הסעד לסילוק יד התייתר.

20. לנתבעת זכות שימוש ייחודית בשטח החנייה כבר למעלה מ-40 שנה. אומנם שטח זה במקור היה חלק מהרכוש המשותף, אך בעלי הדירה הקודמים של דירת הנתבעת, הכשירו שטח זה לשימוש ייחודי לחנייה, ונוצרה לנתבעת בשטח החנייה זיקת הנאה מכוח שנים בהתאם לסעיף 94 (א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן - "חוק המקרקעין"). זיקה זו חלה גם בעת חילופי הבעלים במקרקעין. זיקת ההנאה עומדת בכל התנאים להיחשב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כראויה להיות זיקת הנאה, לרבות בכך שמדובר בשימוש נוגד, שכן הוא אינו נועד לשמש חנייה במקור, וכן לרבות בתנאי השנים, שכן נעשה בשטח החנייה שימוש ייחודי בתקופה של למעלה מ-40 שנה.

21. אשר לתביעה שכנגד - עבודות השיפוץ שבצעה הנתבעת הותנו בהסכמת כל בעלי הדירות לבניית דירה נוספת בקומת הגג. אומנם דיירי הבית שילמו סכום של 35,000 ₪, אך כפי שהעיד מר גורביץ תשלום זה היה עבור העבודות הנוספות ולא עבור עבודות השיפוץ שפורטו בהצעה. בניגוד לנטען בטענות הנציגות, מעולם לא הוצעו עבודות לשיפוץ הלובי בעלות של 45,000 ₪ ולא הוכח כי בעלי הדירות נשאו בסכום של 3,000 ₪ לכל דירה.

22. עבודות השיפוץ ברכוש המשותף בוצעו על ידי הנתבעת עוד לפני קבלת הסכמתם בכתב של בעלי הדירות לבניית הדירה הנוספת. משלא עמדו בעלי הדירות בהתחייבותם, ובהסתמך על המצג שהוצג לנתבעת על ידי מר דרעי, זכאית הנתבעת להשבת הסכום ששלמה בגין העבודות, ובסך הכול זכאית הנתבעת לסכום של 83,162 ₪ בגין עבודות השיפוץ ולסכום של 4,368 ₪ בגין הכשרת החנייה ככל שיקבע כי כל בעלי הבית זכאים להשתמש בשטח זה.

23. אשר לטענת ההתיישנות - בהתאם לסעיף 4 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 (להלן - "חוק ההתיישנות"), לא תישמע טענת התיישנות נגד קיזוז באותה תובענה ולא נגד תביעה שכנגד שהן נובעות מאותו נושא או אותן נסיבות. מכיוון שהנציגות הגישה את תביעתה בקשר עם תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף הנובע מבנייה בקומה השישית, זכאית הנתבעת לתבוע את הנציגות בגין עבודות השיפוץ שנבעו מבנייה זו. כמו כן, עבודות השיפוץ הסתיימו בשנת 2016, ורק מסיום תקופה זו יש למנות את תקופת ההתיישנות, וזו טרם הסתיימה ביום הגשת התביעה.

24. אשר למיהות הנתבע - בהתאם לסעיף 69 לחוק המקרקעין הנציגות משמשת מורשה של בעלי הדירות בנוגע להחזקת הרכוש המשותף וניהולו, ומשכך היא צד רלבנטי בהליך זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. אשר לטענת הסמכות - לא ברורה טענת התובעת. כשם שהמפקח מוסמך לדון בתביעה שעניינה תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף, כך הוא מוסמך לדון בתביעת החזר הוצאות של מי מבעלי הדירות.

26. אף חוות הדעת של השמאי מוכיחה את הסכומים הנתבעים, הן לעניין עלות הכשרת שטח החנייה והן לעניין עלות ביצוע עבודות השיפוץ. מה עוד שהטענה שיש לייחס את הסכומים לשנת 2013, אינה נכונה שכן העבודות בוצעו בשנים 2015-2016.

27. הנתבעת הביאה לעדות שני עדים ניטראליים ומהימנים, מר טל ומר לויטה, שתמכו בגרסתה לרבות לעניין חתימות בעלי הדירות על הגרשומקה. מסמך שלא נמסר מעולם לנתבעת בדיוק כנטען על ידה.

דיון והכרעה

28. אקדים אחרית לראשית - לאחר שעיינתי במסמכי ההליכים שבכותרת, החלטתי לדחות את התביעה הכספית שהגישה הנציגות נגד הנתבעת, לקבל את התביעה שהגישה הנציגות בעניין סילוק היד, ולדחות את התביעה הכספית שכנגד. אדון תחילה בטענותיהם המקדמיות של הצדדים.

טענת הנתבעת להעדר סמכות של הנציגות להגיש את התובענה - נדחית

29. על-פי חוק המקרקעין כשרותה של הנציגות היא לשמש מורשה של בעלי הדירות בענייני ניהול הבית המשותף ולכן אין בעלי הדירות יכולים להעניק לנציגות כשרות, שהחוק אינו מעניק לה, כך, מנועה הנציגות לשמש מורשה של בעלי הדירות בעניינים שמחוץ לניהול הבית המשותף [סעיפים 65 ו- 69 לחוק המקרקעין; ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ לו(2) 021 (1981); ת"א (מחוזי ב"ש) 28604-09-19 נציגות הבתים המשותפים נ' אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ (נבו 07.11.2021)].

30. כך למשל, נפסק כי סעדים שמטרתם לפצות על נזקים אינדיבידואליים שנגרמו לדיירי הבניין בשל ליקויים ברכוש המשותף, דוגמת ירידת הערך של דירתם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הפרטית ועוגמת נפש, חורגים בבירור מהצורך לשמור על החזקתו התקינה של הבית המשותף, וכפועל יוצא מגדר סמכותה של הנציגות [רע"א 7602/22 אלעד ישראל מגורים החדשים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מרחוב זנגוויל 1 ירושלים, בפסקה 21 (נבו 20.12.2022)].

31. עם זאת, וכפי שכבר כתבתי לא פעם (ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 578/22 נציגות הבית המשותף ברחוב רוטשילד 122 פתח תקווה נ' בודנר יעקב, בפסקה 22 (נבו 01.03.2023), פעולת הנציגות בגדרי הרשאתה בחוק מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף, והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות בבית, לרבות הגשת תביעה נגד מי מבעלי הדירות בבית בכל הנוגע לשימושים הנעשים ברכוש המשותף, לרבות בגין עילת הסגת גבול וסילוק יד או בקשר עם הגשת תביעה בשל אי-תשלום החזקת הרכוש המשותף [סעיף 69 לחוק המקרקעין; רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה (נבו 27.6.2017); עש"א (מחוזי תל אביב) 36094-01-11 הופמן נ' נציגות הבית המשותף רחוב ארלוזורוב 188 בפסקה 6 (נבו 8.5.2011)]. תביעת הנציגות שלפניי קשורה הן להחזקת הרכוש המשותף והן לסילוק יד מהרכוש המשותף, לפיכך טענת הנתבעת בקשר עם חוסר סמכותה של הנציגות להגשת התביעה - נדחית.

טענת התובעת להעדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעת השבה של סכומים שהוצאו בקשר עם הרכוש המשותף - נדחית

32. כפי שהובא לעיל, כשרותה של הנציגות היא לשמש מורשה של בעלי הדירות בענייני ניהול הבית המשותף, ולכן, כשם שיש בכשרותה של התובעת להגיש תביעה כספית בקשר עם הוצאות הקשורות לרכוש המשותף, כך גם בעל דירה רשאי להגיש תביעת השבה נגד הנציגות בקשר עם הוצאות שלטענתו הוציא לתיקון הרכוש המשותף. בשורה של פסקי דין ניתנה אפשרות לבעל דירה להגיש תביעת השבה נגד הנציגות, ובמסגרתם נקבעו הכללים להגשת תביעה כזו. כך למשל בפסק הדין בעניין רע"א 4984/17 שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו 14.12.2017) (להלן - "פסק דין שמעון חיים"), נקבע על ידי כב' השופט ניל הנדל: "נראה כי ניתן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לאפשר תביעה של דייר את נציגות הבית המשותף, בדרישה לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון פגם ברכוש המשותף. זאת, על דרך היקש מסעיף 32(ב) לחוק המקרקעין המתייחס לשיפוי בגין הוצאות שהוצאו על ידי בעלים משותפים במקרקעין".

33. כך שטענת התובעת ולפיה אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה כספית נגד נציגות הבית המשותף, נדחית.

טענת התובעת בקשר להתיישנות התביעה שכנגד - נדחית

34. מושכלות יסוד הן כי נתבע המבקש להעלות טענת התיישנות, נדרש לעשות כן "בהזדמנות הראשונה לאחר הגשת התובענה" [סעיף 3 לחוק ההתיישנות ; רע"א 8630/05 ניר שיתופי – אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ נ' עיריית הוד השרון, פס' 8 (נבו 10.4.2007) ; ע"א 9245/99 ויינברג נ' אריאן, פ"ד נח(4) 769, 784-785 (2004) ; טל חבקין התיישנות 143 (מהדורה שנייה, 2021)]. בהתאם לתנאי סעיף 3 לחוק ההתיישנות, אין די בהצהרה או באמירה כללית בקשר עם טענת התיישנות. על צד הטוען להתיישנות מוטלת החובה לטעון במפורש ובמפורט את טענת ההתיישנות ועליו להסביר את טענתו, לפרטה, לנמקה ולהעלותה באופן מפורש וברור [ע"א 3349/13 זהבי נ' מדינת ישראל- משרד הביטחון, פס' 9 (נבו 12.10.2015) ; רע"א 58075-06-17 שיף נ' עיריית פתח תקווה, בפסקה 7 (נבו 16.10.2017)].

35. בענייננו - מלבד העלאת טענה כללית, לפיה עילת התביעה התיישנה משעה שהיא "נולדה לה לכאורה בשנת 2013" (סעיף 17 לסיכומי התובעת), לא התמודדה הנציגות עם טענת הנתבעת שעבודות השיפוץ הסתיימו בשנת 2015 ומשכך עילת התביעה לא התיישנה.

36. יתרה מכך, מהמסמכים שצורפו על ידי הנציגות עצמה עולה באופן ברור כי ההתחשבות עם הנתבעת בגין עבודות השיפוץ, נעשתה למצער עוד בשנת 2019 (ראו נספח 5 עמ' 39 לתיק מוצגי הנציגות). כידוע, תחילת מירוף התקופה לחישוב ההתיישנות היא ביום התגבשות העילה, המועד שבו היה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בידי התובע "כח תביעה"; ואין די "בזכות תביעה מושגית" בידי התובע כתנאי לתחילת מירוץ ההתיישנות [ע"א 2919/07 **מדינת ישראל - הוועדה לאנרגיה אטומית נ' עדנה גיא-ליפל**, בפסקה 39 לפסק-דינו של כב' השופט עמית, סד (2) 82 (2010); ע"א 595/22 **בר עידן יצור ופיתוח בע"מ נ' מועצה אזורית שפיר** (נבו 28.3.2022)]. בתביעת שיפוי והשתתפות, המגמה המרכזית בפסיקה היא שעילת התביעה מתגבשת רק לאחר מתן פסק דין מחייב או לאחר ביצוע התשלום בפועל, שרק אז משתכללת עילת התביעה [ע"א 1650/10 **גד כימיקלים בע"מ נ' BIP Chemicals Ltd**, בפסקה 26 (נבו 27.12.2012); ע"א 945/11 **שאנקול לשיווק (1937) בע"מ נ' סומך חייקין**, KPMG פס' 8 – 11 לפסק דינה של כב' המשנה לנשיא (כתוארה אז) מרים נאור (נבו 20.8.2014)]. **לפיכך בענייננו**, כל עוד התקיימה התחשבנות בין הנציגות לבין הנתבעת בקשר עם עבודות השיפוי, לא התיישנה עילת התביעה הנובעת מעבודות אלו ולכן דין טענת ההתיישנות להידחות.

התביעה הראשית

הסעד הכספי המבוקש בתביעה הראשית - לא הוכח ומשכך דינו להידחות

37. נקודת המוצא להכרעתי בתביעה הראשית ובתביעה שכנגד תתבסס על כך שככלל, המוציא מחברו עליו הראיה, לכן על התובע נטל השכנוע להוכחת תביעתו - וכדי לזכות בה עליו להוכיח את טענותיו בשיעור העולה על 50% [ע"א 462/20 **אורי אטיאס נ' גלעד בובליל**, בפסקה 27 (נבו 12.9.2021)]. לעיקרון זה יש להוסיף שאין התובע יכול להסתפק אך בהצגת הפגיעה שנגרמה לו אלא נדרש הוא לצייד את בית המשפט בראיות שיאפשרו לקבוע מהו הסכום הכספי לו הוא זכאי בגין פגיעה זו [ע"א 355/80 **נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ**, פ"ד לה (2) 800, 809-808 (1981)] כאשר בפסיקה הודגש כי עיקרון זה יפה גם לתביעה לאכיפת חיוב כספי, ולמעשה, לכל תביעה כספית [ראו למשל ע"א 9145/18 **שרות מזור א' לתיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ נ' שרות פלוס בע"מ**, בפסקה 21 (נבו 24.01.2021)] (להלן - "**פסק דין שרות מזור**").

38. בהתאם לפסיקה המנחה, ככל שקיים בבית המשותף נוהג תשלום אחיד, בשונה מהוראות חוק המקרקעין או מהוראות התקנון המוסכם, נוהג זה חל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ומחייב, כל עוד לא דרש מי מבעלי הדירות בבית לחדול ממנו ולחייבו בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין בהתאם ליחס שטחי הרצפות של הדירות [עש"א (מחוזי חי') 10493-07-11 **איל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' המגינים 53, חיפה**, בפסקה 13 (נבו 24.10.2011); (המפקח על המקרקעין חיפה) 563/20 **נציגות הבית המשותף ברח' חנה 19, חיפה נ' שפירו יעקב**, בפסקה 26 (נבו 31.05.2021)].

39. במקרה שלפניי אין מחלוקת שכל בעלי הדירות משלמים סכום זהה בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף, ולא לפי שטח דירותיהם (ראו סעיף 7 לכתב התביעה וכן צו רישום הבית המשותף מתאריך 27.7.1983 שצורף כנספח לכתב התביעה הממחיש את השוני בין הדירות).

40. עוד אין מחלוקת כי דירת הנתבעת, דירה מספר 13, רשומה כיחידה אחת ולא נרשמה על שמה יחידה נוספת; משכך עומדת לטובת הנתבעת חזקת הרישום הקבועה בסעיף 125 (א) לחוק המקרקעין [ע"א 1445/11 **אברהם מרטינו נ' איתן רילוב**, בפסקה 20 (נבו 25.11.2012)].

41. כך גם אין מחלוקת שלא רק דירת הנתבעת הורחבה, אלא גם דירות נוספות ולמרות זאת, לא דרשה הנציגות מבעלי דירות אלו, תוספת תשלום בגין ההרחבה. כך למשל העידה העדה מטעם התובעת, גב' ליזרוביץ, שגם דירתה הורחבה:

**ש את משלמת לועד הבית תוספת בגין מה שבנית על הגג?
ת לא. אף אחד לא גר שם,
ש המעלית מגיעה לקומת גג?
ת לא (עמ' 3 ש' 41-44)**

42. ככלל, במקרה שדירה הורחבה, על בעל הדירה לשלם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף גם בגין החלק שהורחב, גם אם שטח ההרחבה לא עודכן במסמכי הבית המשותף. את גובה החיוב אפשר לחשב על בסיס הנתונים המופיעים בהיתר הבנייה [המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 237/16 **נציגות הבית המשותף ברחוב זלוצייסטי 19 תל אביב נ' אלכסנדר פלדמן**, בפסקאות 16 ו-23 (נבו 20.07.2016)] או על יסוד חיוב הארנונה של הדירה המורחבת [ע"א (מחוזי ת"א) 1581/09 **נציגות הבית המשותף מרחוב י.ל. גורדון 14, תל אביב נ' נירית ויסנביק דהן**,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בפסקאות 9-13 (נבו 29.08.2011), אך כל עוד בעלי הדירות משלמים סכום אחיד, ללא קשר לשטח דירותיהם, אין מקום לחייב את הנתבעת בשטח ההרחבה. הדברים נכונים ביתר שאת, שעה שדירות אחרות שהורחבו ממשיכות לשלם סכום זהה לסכום שנגבה מכלל הדיירים, ללא התחשבות בשטח הרצפה שנוסף לדירות אלו.

43. לפיכך, הסעד הכספי שנתבע על ידי הנציגות, נדחה.

סעד סילוק היד בתביעה הראשית - מתקבל

44. אני מוצא להקדים סקירה נורמטיבית, על האפשרות לבצע שימוש ברכוש המשותף, לרבות משמעותו של רישיון מכללא, שיהיה בה כדי להקל על הבנת הטיעונים; בהתוויות שיוסקו ממנה, יהא למקד את ההכרעה בטיעונים הרלוונטיים ולצמצם את יריעת המחלוקת.

45. הכלל הוא שרישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים הוא ראיה חותכת לתכנון [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין; ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז(5) 49, 61 (2003); ע"א 2576/03 אהובה וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים (נבו 21.2.07)].

46. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר רכוש משותף ככל חלקי הבית המשותף (להוציא החלקים הרשומים כדירות), המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם, ואפילו הם בתחומי דירה מסוימת.

47. בעל דירה רשאי לעשות כל שימוש ברכוש המשותף, ובתנאי שמדובר בשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, שאינו מונע שימוש דומה מאחרים, וזאת בכפוף לתקנון המוסכם ככל שחלה בו הוראה מפורשת בקשר לכך או להחלטה - ככל שניתנה כזו - של האסיפה הכללית בבית המשותף בדבר טיב ואופן השימוש המותר ברכוש המשותף בהתאם לאמור בסעיף 5(א) לתקנון המצוי [ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740-741 (1983); ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); ה"מ 163/81



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בנימין בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, ירושלים,
לה(4) 277 (1981).

48. לצורך הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה אחרת יש צורך בהסכמה פוזטיבית ברורה ומפורשת של כל בעלי הדירות [סעיפים 55(ג) ו- 62(א) סיפא לחוק המקרקעין; סעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973; ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נ"ד(3) 389, 39 (2000); ע"א 750/88 אברהם רובינשטיין ושות', חברה קבלנית בע"מ נ' אברהם וקמילה אגמי ואח' - דיירי הבית המשותף ברח' קדושי קהיר 36-38 בחולון, מד(4) 861 (1990)]. הוא הדין לגבי נטילת זכות שימוש ייחודי ברכוש המשותף שאינה כרוכה בהצמדה של אותו שטח לדירה [ע"א 2525/92 ראובברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850; רע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987); יהושע ויסמן דיני קניין: בעלות ושיתוף 455-454 (1997)]. עם זאת, הפסיקה הכירה בהסכמות שניתנו בדיעבד כהגנה מפני תביעה לסילוק יד, ואף תוך כדי ההליך המשפטי [עש"א (מחוזי-חיפה) 31624-03-14 רום נ' רוזנצווייג (נבו 11.12.2014)].

49. אף אם ניתנה בעבר הסכמה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, לרבות הסכמה שבשתיקה, הרי שזו בבחינת רשות שימוש מכללא, אותה רשאים בעלי הדירות לבטל בכל עת על ידי גילוי דעתם כלפי מקבל הרשות כי אין הם מוכנים עוד להמשיכה [ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3), 210, 214 (1977); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982); רע"א 259/99 חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001); ג. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב, 24-25]. רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהתחשב בעקרון תום הלב ובאינטרס ההסתמכות של מקבל הרשות שיצרה שינוי נסיבות משמעותי, תהא הרשות בלתי הדירה [ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן, פסקה 27 (נבו 3.4.2006); רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דיין, פסקה 4 (נבו 29.4.2014); ע"א 6757/13 נחום נ' מדינת ישראל - רשות הפיתוח, פסקה 17 (נבו 19.8.2015); ע"א (חי) 13721-05-16 גבאי נ' הקש, פסקה 30 (נבו 5.10.2016)].

50. ככלל, רשות מכללא לשימוש במקרקעין היא זכות אישית (In personam) של בעל הרישיון כלפי נותן הרשות, וזאת להבדיל מזכות חפצית השרירה כלפי כולי עלמא (In rem). על כן, חליפו של הבעלים נותן הרשות, אשר רכש ממנו את הנכס מושא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרישיון, אינו כפוף לזכות שניתנה לבר-הרשות, והרשות תבוא לקיצה עם כל העברה של זכות הבעלות במקרקעין נשוא הרשות, שכן זכות זו פועלת במישור היחסים שבין בעל הרישיון ונותן הרשות בלבד [רע"א 4936/20 **עזבון המנוח מוחמד מחמוד סומרין ז"ל נ' הימנותא בע"מ**, בפסקה 17 (נבו 3.4.2023); ע"א 103/89 **אזולאי נ' אזולאי**, פ"ד מה(1) 477, 482-483 (1991); ע"א 6757/13 **נחום נ' רשות הפיתוח**, פסקה 19 (נבו 19.8.2015); (המפקח על המקרקעין עכו) 70/22 **יעקוביאן אילה נ' בכור טל**, בפסקה 37 (נבו 15.10.2023)].

51. אשר לנטל ההוכחה - די שיוכיח בעל המקרקעין בעלותו בהם, ומכאן עובר הנטל למי שטוען לזכות להמשיך להחזיק בקרקע [סעיף 16 לחוק המקרקעין; ע"א 127/77 **קפה נ' לוי**, פ"ד לא(3) 455, 465 (1977); ע"א 483/62 **קוך נ' לנדוי**, פ"ד יז 1953 (1963)]. הנטל להוכיח כי חלקים מסוימים הוחרגו כדין מן הרכוש המשותף רובץ לפתחו של הטוען כי הוחרגו [ע"א 5791/19 **עדי נכסים אילת בע"מ נ' 108 בעלי זכויות במקרקעין בגוש 40039 חלקה 12**, בפסקה 16 (נבו 25.01.2022)].

52. **ובמיושם לענייננו** - משאין מחלוקת כי שטח החנייה שבמחלוקת, לא הוצמד למי מבעלי הדירות - לרבות לא לדירת הנתבעת - ומשאין מחלוקת כי שטח החנייה שימש במקור כחלק מגינת הבית ולא כחנייה (סעיף 8 לסיכומי הנתבעת, וכן סעיף 21 לכתב ההגנה), הרי שהוא רכוש משותף. במצב דברים זה, על הנתבעת להוכיח כי יש בידיה הסכמה פוזיטיבית של כל בעלי הדירות, המקנה לה אפשרות לשימוש ייחודי בשטח החנייה, אלא שהנתבעת לא עמדה בנטל זה.

53. טענתה של הנתבעת היא שמי שהכשיר את שטח החנייה הוא הבעלים הקודמים (סעיף 8 לסיכומיה), אלא שכפי שהוסבר לעיל, אף אם ניתנה לבעלים הקודמים הרשאה מכללל להשתמש בשטח החנייה – ולא הוכח כי ניתנה לו - הרשאה זו לא עוברת אליה.

54. הנתבעת לא הציגה מסמך בכתב שיש בו כדי לבסס את טענתה להסכמה מפורשת כזו. יתרה מכך, אף עדויות הצדדים מעלות כי לא ניתנה לנתבעת כל הרשאה מפורשת לתפוס חזקה ייחודית בשטח החנייה. כך למשל העד מטעם הנתבעת, מר לויטה, שהנתבעת בסיכומיה טוענת כי הוא עד ניטראלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(סעיף 20 לסיכומי הנתבעת), העיד ביחס לשטח זה, ששטח החנייה מעולם לא עלה להצבעה בעלי הדירות בבית המשותף, ובמילותיו:

**ש העניין הזה לא עלה באסיפת דיירים אף פעם?
ת אף פעם לא, הוא הצליח ליצור רושם שזה שלו ולאף אחד לא היה טענה
(עמ' 15 ש' 27-28)**

55. כך שעמדתם הפסיבית של בעלי הדירות ביחס לשטח החנייה, לא יכולה יכולה ליצור לנתבעת, זכויות קנייניות יש מאין [ע"א 2307/99 מכלוף רפאל נ' חג'ג' קלימו (נבו 10.06.2001) ע"א 374/08 צדוק קטן (איטן) נ' דיצה ברכה הורנשטיין (מינץ), בפסקה 22 (נבו 25.12.2012)].

56. עיינתי היטב במוצג א' למוצגי הנתבעת, שכותרתו "הצעה של אברהם גורביץ" (להלן - "מסמך ההצעה"). מלבד העובדה שמדובר בהצעה מתאריך 4.6.2013, שחתומה רק על ידי אברהם גורביץ, המילה "חנייה" לא מופיעה ולו ברמז במסמך זה. כך שגם אם מסמך זה היה חתום על ידי כל בעלי הדירות, לא מתקיים התנאי בדבר הסכמה פוזיטיבית ברורה ומפורשת של כל בעלי הדירות בדבר שטח החנייה.

57. אף שאר מוצגי הנתבעת, לרבות מוצג ב' שעניינו תשריט החנייה המוצעת מוצג ג' ההתכתבות עם האדריכלית, ומוצג ד' שעניינו הצעת המחיר לטיפול בהוצאת היתר, אין בהם כדי להוכיח את טענת הנתבעת לפיה ניתנה לה הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף, להצמדת שטח החנייה לדירתה.

58. הנתבעת אף לא הוכיחה את טענתה, לפיה בעלי הדירות חתמו על גרמושקה, ובכך, הסכימו לכאורה שהנתבעת תבנה יחידת דיור נוספת שאליה יוצמד שטח החנייה שבמחלוקת. מעבר לכך שהנתבעת לא צירפה את מסמך הגרמושקה משום שלטענה הוא לא בדיה, ומעבר לכך שבסופו של דבר אין מחלוקת שלא נבנתה היחידה הנוספת, ומעבר לכך שאף מר גורביץ עצמו העיד כי לא קיבל לידיו מסמך חתום של הגרמושקה, ואף העיד שמסמך הגרמושקה הנטען, לא הוגש בסופו של דבר למחלקת התכנון בעיריה (עמ' 10 ש' 19-24), אף העדים מטעם הנתבעת, טענו בעדותם כי לא חתמו על מסמך מסוג גרמושקה. כך למשל העיד העד מטעמה של הנתבעת, מר לויטה:

ש אתה יודע מה זה גרמושקה?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ת כן אני יודע
ש מר דרעי המנוח החתים אתכם על גרמושקה?
ת לא
ש החתים על מסמך אחר?
ת כן היה רשימה של כולם, אני לא ראיתי שום גרמושקה ולא דיברו איתי
על שום גרמושקה לא באסיפה ולא אישית
(עמ' 16 ש' 3-9)

59. משלא עמדה הנתבעת בנטל ההוכחה, יש לקבוע שהיא אינה זכאית לעשות שימוש ייחודי בשטח החנייה.

60. כמו כן, אף השיקולים שנקבעו בפסיקה לעניין סילוק יד [רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, נה(1) 199 (1999) (להלן-"פסק דין רוקר"), תומכים בסילוק ידה של הנתבעת משטח החנייה. בפסק דין רוקר נפסק שיש לשקול ארבעה שיקולים, והם: השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי הדין. עוד הודגש בפסק דין רוקר כי "לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול-דעתו של בית-המשפט, עד בלי השאיר לו שריד." (שם. בעמודים 241-242)

61. ובמיושם לענייננו - עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה - שטח החנייה פוגע בזכות קניינית שעוצמת הפגיעה בה גבוהה; עוצמת הפגיעה בזכות - תפיסת חזקה ייחודית ולצמיתות בשטח החנייה, יש בה משום פגיעה גבוהה; התוצאה של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות (שהוא שיקול משני



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בחשיבותו לשני הראשונים)- לא נטען שייגרם נזק כלשהו לתשתיות או נזק דומה אחר מסילוק היד. אוסיף כי חוות הדעת מטעם הנתבעת קבעה כי עלות הכוללת של הכשרת שטח החנייה היא בסכום של 4,000 ₪ + מע"מ (ראו בהמשך התייחסות לכך), וכך גם נתון זה תומך בשיקול השלישי; **התנהגותם של הצדדים** - אני סבור כי תפיסה לצמיתות ולתקופה ארוכה של שטח החנייה, פועלת לחובת הנתבעת.

62. ער אני לכך, כי בסמוך לדיון ההוכחות, פינתה הנתבעת את הרכב משטח החנייה (סעיף 9 לסיכומי הנתבעת). בנסיבות אלו, איני נדרש לקבוע האם אכן רכב הנתבעת שימש מחסן כגישת התובעת, או שהיה רכב תקין כגרסת הנתבעת.

63. לאור התוצאה שאליה הגעתי, נאסר על הנתבעת או על מי מטעמה, לתפוס חזקה ייחודית בשטח החנייה, במובן זה שמתקבלת טענת התובעת כי בשטח החנייה אפשר לבצע שימוש בשיטת כל הקודם זוכה וללא זכות לשימוש ייחודי בחניות אלו, או בשיטה אחרת שתתקבל בהחלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בהתאם לאמור בסעיף 5 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.

טענת הנתבעת לזכות מסוג זיקת הנאה-נדחית

64. עיינתי בכתב ההגנה ובכתב התביעה שכנגד, ולא מצאתי בהם את צמד המילים "זיקת הנאה". גם בתמצית העדות הראשית שהגישה הנתבעת עם תיק מוצגיה, לא עלתה, אף לא ברמז, הטענה בדבר "זיקת הנאה". כך שהטענה בדבר "זיקת הנאה", הועלתה לראשונה רק בסיכומי הנתבעת (סעיפים 11-12 לסיכומי הנתבעת).

65. כידוע, הכלל הרחב המקובל במשפטנו אוסר באופן עקרוני על הרחבת חזית או שינוי חזית. משמעות הדברים היא שכתבי הטענות הם אלו שתוחמים את גבולות המחלוקת בין הצדדים, ועל המשפט להתנהל בתוך המסגרת העובדתית והמשפטית שהותוותה בכתבי הטענות [ע"א 7798/17 ליטה ניהול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נכסים ומימון בע"מ נ' גני באר שבע בע"מ, פסקה 14 (נבו 18.4.2019); ע"א 1594/20 קלקודה נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 44 לפסק דינו של כב' השופט מינץ (נבו 29.8.21). כך שטענת התובעת לראשונה בסיכומיה, בדבר זכותה לחנות בשטח החנייה מכוח "זיקת הנאה" היא הרחבת חזית אסורה, ודי בכך כדי לדחותה.

66. מעל הצורך ייאמר שיש לדחות את טענת הנתבעת אף לגופה. תחילה אציין כי טענה בדבר זיקת הנאה, יש לברר בבית המשפט המוסמך שהוא בית המשפט המחוזי [ראו והשוו ע"א (מחוזי ירושלים) 6576/05 אסתר שמעון נ' רות רחמוס גבעון (נבו 29.03.2006)]. כך שבמסגרת הדיון בטענת סילוק היד שבמחלוקת, אידרש גם לדון בטענה הקניינית הקשורה שהעלתה הנתבעת בסיכומיה, אך אדון בה אגב גררא בהתאם לסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 [ראו והשוו ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסון, בפסקה 23 (נבו 04.10.2009); ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)]. המשמעות של דיון אגב גררא, היא שהכרעתי אינה מונעת הבאתה של שאלה זו בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקה 62 (נבו 10.08.2021)].

67. בנושא זה, של טענה בדבר "זיקת הנאה" מכוח שנים, דנתי בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 649/21 נציגות הבית המשותף ברחוב בילו 15 פתח תקווה נ' רז יוסף משה (נבו 26.10.2022), ובמסגרתו סקרתי את הדין והפסיקה, והגעתי למסקנה שככלל, לא יכולה לצמוח זכות קניינית מסוג "זיקת הנאה" לגבי חנייה ברכוש המשותף. מסקנתי זו, נכונה גם בסוגיה שלפניי, מהטעמים הבאים.

68. סעיף 5 לחוק המקרקעין קובע כי "זיקת הנאה היא שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם". כלומר, זיקת הנאה איננה זכות המקנה חזקה במקרקעין, אלא היא מאפשרת שיעבוד נכס להנאה בו, ללא זכות החזקה בו, לדוגמה, זכות מעבר בשטח מסוים, וכך כבר עתה אפשר לקבוע שטענת הנתבעת לפיה נוצרה לה זכות זיקת הנאה המאפשרת לה לבצע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שימוש ייחודי בשטח החנייה, אינה עומדת בתנאי סעיף 5 לחוק המקרקעין, ומשכך דינה להידחות.

69. בהקשר זה מבחינה הפסיקה בין חזקה לבין זיקת הנאה: **"חזקה וזיקת הנאה – צרות הן זו לזו, והן אינן יכולות לדור בכפיפה אחת. בכל מקום שבו תימצא חזקה, הנובעת מאותה זיקת הנאה נטענת, הרי שאותה זיקת הנאה – לא תסכון."** [ראו ע"א 1396/20 ישיבת הרב עמיאל נ' עיריית תל אביב-יפו, פסקה 16 (נבו 09.08.2022)].

70. סעיף 94 לחוק המקרקעין שאותו העלתה הנתבעת כאמור רק בסיכומיה, נדון בפסק הדין בעניין ע"א 700/88 **אסטרחאן נ' בן חורין**, מ"ה (3) 720 (1991) (להלן **"פסק דין אסטרחאן"**) שם נקבע כי יש לבחון שלושה תנאים, שקיומם המצטבר מביא להשתכללותו של שימוש במקרקעין המביא לכדי זיקת הנאה: הזכות נושא השימוש היא **"זכות הראויה להוות זיקת הנאה"**; אופיו ותכונותיו של השימוש הם כאלה שמאפשרים לו להיכנס לגדר הוראותיו של סעיף 94 הנ"ל; תקופת השימוש היא בת שלושים שנים רצופות. [ראו גם ת"א (מחוזי ת"א) 52092-09-20 **נילי וינברג נ' טלי אברהם** (נבו 16.08.2022) להלן - **"פס"ד נילי וינברג"**; ע"א 1904/19 **פיליפ בלאיש נ' פרח דיב**, בפסקה 34 (נבו 22.03.2022) להלן - **"פס"ד בלאיש"**].

71. עוד נקבע כי יש למנוע ככל האפשר פגיעה בלתי ראויה בזכויות הקניין על-ידי זיקות הנאה וראוי שהתנאים לקיומה של זיקת הנאה מכוח שנים יפורשו בצורה דווקנית ומצומצמת [פסק דין **אסטרחאן** בעמ' 749-750; ת"א (מחוזי חי') 13117-10-18 **סעדה סובח נ' ליאור משה יובל**, בפסקה 34 והאסמכתאות שם (נבו 07.09.2022) להלן - **"פסק דין סובח"**]; **מיגל דויטש, קניין**, כרך א' (הוצאת בורסי, תשנ"ז - 1997) בעמ' 281].

72. אשר לתנאי הראשון - בפסק דין **אסטרחאן** לעיל, דן בית המשפט העליון, בין השאר, בשאלה האם זכות לחנייה יכולה להיחשב **"זכות ראויה"** להיות זיקת הנאה. בית המשפט העליון קבע בנסיבות המקרה שם, קבע כי: **"בזכות הנטענת להחניית כלי-רכב על חלקה 22 מתקיים היסוד הקנייני החיובי הקבוע בסעיף 5**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לחוק. במלים אחרות: גם זכות זאת גורעת מזכות הבעלות בחלקה 22 ומרחיבה את זכות הבעלות בחלקה 23 או את זכויותיהם האישיות של המשתמשים. השאלה שנותרה לבחינה היא, האם מתקיים בזכות זאת גם היסוד הקנייני השלילי הקבוע בסעיף 5 לחוק, לאמור - שהיא אינה מקנה לבעליה את הזכות להחזיק בחלקה 22 או בחלק ממנה. המבחן הוא, כזכור, קיומה או היעדרה של "זכות לשימוש יחודי בקטע מסוים כל שהוא במגרש" (רייכמן, שם). בענייננו, נעשה שימוש להחניית כלי-רכבם של המערערים במרכזה של חלקה 22. עיון בתצהיריהם של שני הצדדים יעלה, שלא נטען, שהחניה הייתה בחלק מסוים של החלקה, שיוחד לצורך זה. מכך עולה, שחלקה 22 או מרכזה שימשו להחניית כלי הרכב, "אבל ברור כי בכך אין בעל מכונית רוכש לעצמו כל זכות או חזקה במקום החניה" (ע"א 549/73 [1], בעמ' 648).. לעומת זאת, בענייננו, אין מדובר בדרישה להחזיק בחלק מוגדר ומסוים מחלקה 22, לצורך החניית כלי-רכב, כפי שאין מדובר בדרישה שיש בה כדי לרוקן את זכות הבעלות בחלקה 22 מכל תוכן ממשי. (ההדגשות כאן ובהמשך אינן במקור, מ"פ)

73. אלא שכאן טענת הנתבעת היא ששטח החנייה הספציפי שבמחלוקת, יוחד לה מכול זכות זיקת ההנאה וזאת בשונה מעובדות פסק דין אסטרחאן לעיל, שם הודגש כי לא הייתה חנייה ספציפית שיוחדה.

74. אני סבור, שבכל הקשור לחנייה בבית משותף, זכות זו אינה יכולה להיחשב כזכות ראויה, ולעניין זה יפים הדברים שנכתבו על ידי כב' השופטת אספרנצה אלון בעניין פסק דין סובח לעיל: "במקרה דנן, זכות החניה המדוברת אינה ביחס למקרקעין רחבי היקף, כגון מגרש בו מקומות חניה רבים (מגרש חקלאי, מקרקעין שאינם מצויים בתוככי שכונה בעיר מגורים וכיו"ב), כך שהתובעות יוכלו להחנות רכבם באופן שאין בו כדי להוות 'שימוש ייחודי', לחלופין באופן שלא יהווה הלכה למעשה כדי החזקה יומיומית של זכויות בעל המקרקעין. במקרה שבפניי ההיפך הינו הנכון. זכות החניה הנתבעת הינה זכות שאינה מוגבלת בזמן, שתיעשה על בסיס יומיומי, ביחס למקרקעין ששטחו מוגבל ומצומצם בהחלט... חניית רכב... על בסיס יומיומי מהווה נגיסה משמעותית... מזכויות הקניין שלהם כבעלים של המקרקעין. דבר זה אינו תואם את תכליתה של זיקת הנאה. יתרה מכך, במצב המתואר ייתכן ואף סביר כי זכות החניה של הבעלים תיסוג לאחור על בסיס יומיומי וללא מגבלת זמן עקב זכות הנאת הזיקה של התובעות, כך שבעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין הם אלה "שיאלצו לכתת רכבם ורגליהם" לצורך מציאת מקום חניה ברחובות הסובבים ולא במקרקעין השייכים להם, וזאת כיוון ומקום החניה במקרקעין המצומצם ממילא 'נתפס'... היעדרות לתביעה משמעותה היפוך היוצרות בין מעמדו העליון מבחינה נורמטיבית של הבעלים ביחס למקרקעין השייכים לו, לבין זכותו של פלוני הקיימת לו בשל זיקת הנאה בלבד. עוד אציין כי במציאות של ימינו, בתקופתנו אנו, הזכות לחניה בערים מסוימות בארץ הינה זכות כלכלית יקרת ערך, ששוויה יכול להגיע לשווי של עשרות אלפי שקלים רבים ומעלה. אך ברור כי אין תכליתה של זיקת הנאה כדי להוות אמצעי לרכישת זכויות כלכליות יקרות ערך באופן בלעדי, ובאופן שזכויות כלכליות אלה יגרעו הלכה למעשה באופן קבוע מן הבעלים, אותן רכש כדין." כאמור, אני סבור שהזכות לשטח החנייה נושא השימוש בענייננו, אינה זכות הראויה להוות זיקת הנאה, ולכן אין הנתבעת עומדת בתנאי זה.

75. אשר לתנאי השני בקשר עם אופיו ותכונותיו של השימוש - בפסק הדין בע"א 9308/06 עיריית רמת גן נ' עזבון המנוחה הגב' ורדה בורשטיין ז"ל, בפסקה 56 (נבו 22.9.2011), נקבע כי עת מדובר בשימוש בהסכמת בעלי המקרקעין, אזי אין מדובר בשימוש נוגד: "שימוש – בעניין אסטרטגיה עמד השופט בן יאיר על כך שעל השימוש במקרקעין להיות שימוש נוגד, באופן המהווה הפרה של זכויות הבעלים במקרקעין. דרישה זו מובנת, שהרי שימוש שאינו נוגד את זכותו של הבעלים, אינו יוצר אצל זה האחרון כל אינטרס לעצור את מירוצי תקופת ההתיישנות, המהווה את הבסיס לקיומה של זיקת הנאה מכוח שנים. ויוער בהקשר זה, כי על מנת להיחשב שימוש נוגד, אין השימוש יכול לנבוע מזכות חוזית או אחרת שהוענקה על ידי בעל המקרקעין הכפופים למשתמש. שהרי אילו דובר בשימוש הנעשה על פי הסכם עם הבעלים, שוב אין הוא יכול להפעיל את זכותו על פי סעיף 94(ב) להתנגד לשימוש הנעשה במקרקעין. גישה זו מתיישבת היטב עם הרציונאל הניצב בבסיס דיני ההתיישנות, הטמון בהימנעותו של הבעלים מלתבוע את זכותו. מטבע הדברים, יכולת זו אינה מתקיימת מקום בו השימוש בנכס נעשה בהסכמת הבעלים" (ראו גם יי ויסמן, דיני קניין, החזקה ושימוש, תשס"ו-2005, עמ' 528).

76. בפס"ד בלאיש לעיל, הודגש על ידי כב' השופט ע' גרוסקופף כי השימוש הנוגד משמעותו שימוש אשר יש בו כדי להוות הפרה של זכויות הבעלים במקרקעין,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ומשכך "קיומה של הסכמה מצד בעל המקרקעין לשימוש שנעשה במקרקעין
אומנם שולל כאמור את היווצרותה של זיקת הנאה מכוח השנים כיוון שהשימוש
שנעשה איננו שימוש נוגד..." (סעיף 30 לפס"ד בלאיש).

77. ואילו בענייננו, הנתבעת טענה כי היא חונה בחנייה זו "בשטח אשר הוכשר ע"י בעלי הדירה לשימושם הייחודי בהסכמת כל בעלי הדירות בבית" (סעיף 5 לכתב ההגנה). בסיכומיה חזרה הנתבעת על טענה זו (סעיף 3.5 לסיכומיה וכן סעיף 10 לסיכומיה).

78. משניתנה לטענת הנתבעת הסכמת כל בעלי הדירות, אין מדובר בשימוש נוגד העוצר את תקופת ההתיישנות, ומשכך אין הנתבעת עומד בגדר התנאי השני. לעניין זה יפים הדברים שנפסקו לאחרונה על ידי כב' השופטת עינת רביד, בפס"ד נילי וינברג לעיל (בסעיף 41): "בנסיבות אלו, השימוש שעשו התובעים והדיירים בגג, לאורך השנים, הוא שימוש שנעשה בהסכמה של האב, שימוש זה אינו בגדר שימוש נוגד את זכות הבעלים והעוצר את תקופת ההתיישנות המהווה את הבסיס לקיומה של זיקת הנאה מכוח שנים".

79. יצוין כי לא מצאתי שפסק הדין שאליו הפנתה הנתבעת בסיכומיה, פסק דין בעניין ע"א (מחוזי ת"א) 7463-06-10 דגנית לוי נ' ישראל בן יעקב (נבו 28.12.2011), יכול לסייע לטענותיה, אלא להיפך. עובדות פסק הדין מעלות כי "השימוש שעשו המשיבים במקרקעין נשוא המחלוקת היה פריקה וטעינה של סחורה בזמנים מוגדרים, כאשר ברוב שעות היממה לא נמנעה גם מאחרים ובכללם מהמערערים האפשרות לעשות שימוש בשטח נשוא המחלוקת. משכך לא מתקיימת בנסיבות העניין שליטה של המשיבים במקרקעין נשוא המחלוקת או חזקה בהם כאמור בסעיף 5 לחוק, ועל כן עסקינן בזכות "הראויה להיות זיקת הנאה". (סעיף 17 לפסק הדין). בעוד במקרה שלפניי, טוענת הנתבעת לזכות "זיקת הנאה" בשטח החנייה, במובן זה שאף אחד, חוץ ממנה, לא יוכל לחנות בשטח החנייה, וכך למעשה, טענתה עומדת בסתירה לסעיף 5 לחוק המקרקעין, כפי שהוסבר לעיל.

80. משהגעתי למסקנה כי הנתבעת לא עמדה בתנאי הראשון ובתנאי השני, ומבחינת למעלה מהצורך, אני סבור כי ספק אם הנתבעת הוכיחה עמידה בתנאי השלישי הקובע תקופת שימוש רצופה בת שלושים שנים. שכן אף אם אקבל את טענת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעת כי הבעלים הקודמים השתמש באופן רצוף בשטח החנייה בתקופה רצופה של שלושים שנים, ובלי להכריע בשאלה אם יש להביא בחשבון את השימוש המצטבר במקרקעין של כלל בעלי הדירה, לרבות בעלי הדירה שקדמו לנתבעת [ראו את הדעות השונות כפי שהובאו בפסק דינה של כב' השופטת יעל וילנר בעניין ה"פ (מחוזי חי') 48918-01-15 מרים הראל נ' דוד קובה, בפסקה 23 (נבו 06.08.2017)] - מעדויות הנתבעת עולה כי לאחר שרכשה את הדירה בשנת 2013, לא נעשה על ידה או ידי מי מטעמה, שימוש רצוף בשטח החנייה. בעדותו, העיד מר גורביץ, בתקופה מסוימת שבין רכישת הדירה לבין סיום עבודות השיפוץ, לא התגוררה הנתבעת בדירה, ובתקופה זו, אף חנו בשטח החנייה בעלי דירות אחרים, שחלקם אף טענו בפניו כי שטח זה, הוא רכוש משותף ולכן הם חנו בו. עוד העיד מר גורביץ כי תפס את שטח החנייה לאחר שהמתין להזדמנות לעשות כן וכשהחנייה התפנתה, ובמילותיו:

**ש מתי פנו אליך אם בכלל בנושא החניה שאנחנו מדברים עליו?
ת יום אחד, כשהתחלתי את השיפוץ פנתה אלי גברת ליזרוביץ וביקשה
בזמן שאני לא גר בדירה אם אפשר לחנות לי בחניה, אמרתי בסדר. בשלב
מסויים נכנסנו לדירה, ויום אחד פנה פעם שניה
ש מתי זה היה?**

**ת אני לא זוכר בדיוק 2016-2017, ואז נכנס לחניה וחסמתי אותו, הייתי
בשירותים דפקו על הדלת, מה קרה? למה אתה חונה בניה שלי? זה לא חניה
שלך, זה חניה שלך, פתחתי בטאבו זה לא שלך, צרלי הראה לי זה לא שלך,
הראשון תופס. אמרתי הבנתי, בהזדמנות הראשונה תפסתי את החניה (עמ'
9 ש' 25-30).**

כך שספק אם הנתבעת עומדת בתנאי השלישי.

81. לסיכום נושא זה - משהנתבעת לא הוכיחה את עמידתה בתנאים המצטברים להוכחת זכותה לזיקת הנאה בשטח החנייה, לא עומדת לה טענת הגנה נגד טענת התובעת לסילוק יד משטח החנייה.

התביעה שכנגד

הסעד הכספי המבוקש בתביעה שכנגד לא הוכח ומשכך דינו להידחות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

82. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, החלטתי שהתובעת לא הוכיחה את הסעד הכספי המבוקש בתביעתה, ומשכך דינה להידחות. להלן נימוקיי.

83. בפסק דין **שמעון חיים** לעיל, נקבע על ידי כב' השופט הנדל, שככלל, הנציגות היא זו שאמונה על הרכוש המשותף, ולא בעל הדירה כדייר בודד. עם זאת, עיון בפסק דין שמעון חיים מעלה כי ישנן שתי חלופות מכוחן רשאי בעל דירה, לתבוע את הנציגות בתביעת שיפוי. **האחת**, שבעל הדירה ביצע תיקון ליקויים דחופים ברכוש המשותף במקום הנציגות או אז עליו לעמוד בשישה תנאים מצטברים לשם קבלת השיפוי - ליקוי שחובת הנציגות הייתה לתקנו; פניה לנציגות וסירובה לתקן; דחיפות הגוברת על אפשרות הפניה למפקח; פגיעה קשה ביכולתו להשתמש בנכס; תיקון הליקוי בצורה נאותה; וכן כאמור יש משקל לעלות התיקון (סעיף 7 לפסק דין שמעון חיים). **השנייה**, אשר היא זו שרלבנטית לעניינו, שבעל הדירה הגיע להסכם עם הנציגות כי הוא יתקן את הליקוי על חשבונו והיא תשפה אותו על כך. בפסק דין שמעון חיים נקבע כי על בעל הדירה **"להציג ראיה חותכת לכך שהוסכם עם הנציגות שיתקן את הליקוי על חשבונו ויקבל שיפוי"** (סעיף 8 לפסק דין שמעון חיים).

84. **במיושם לעניינו** - עיון בטענות הנתבעת ובראיות שצירפה מעלה כי לא הוסכם עימה על שיפוי. לגישת הנתבעת, הנציגות הסכימה שהנתבעת, באמצעות מר גורביץ, תבצע עבודות שיפוץ בבית המשותף תמורת הסכמת בעלי הדירות לבניית דירה נוספת. מעדותו של מר גורביץ עצמו עולה כי הנתבעת היא זו שבסופו של דבר, חזרה בה מכוונתה לבנות דירה נוספת; לא בשל סירוב של מי מבעלי הדירות לכך, אלא בגלל בעיות הנובעות מהצורך בבניית ממ"ד ויסודות, ובהעמדת פיגומים. ובלשונו של מר גורביץ: **"אני למרות שלא בניתי את הדירה כמו שתכננתי כי היו בעיות של ממד ויסודות וכרוך להעמיד פיגומים, החלטתי שאני יורד מזה ובונה מה שמותר 65 מ"ר על הגג, כמו שמותר לבנות על כל גג בפתח תקווה"**. (עמ' 9 ש' 4-6).

85. בחקירתו הנגדית, הודה מר גורביץ כי הוא זה שחזר מההצעה לבנות דירה נוספת, מטעמי חוסר כדאיות כלכלית, וכך קיבלו הדברים ביטוי:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"ש אין מחלוקת שפנית לתובעת אחרי שמר דרעי נפטר ב-2017 ועדיין אתה מצטט בכתב התביעה שכנגד סעיף 4 (מקריא) אני שואל הבנת שהתוכנית לבניין דירה בשלמותה אין בה כדאיות כלכלית נכון ת נכון ש וויתרת ת ויתרתי באותו רגע, שמרתי על זכותי, באותו רגע היתה הסכמה ורציתי לשמור על זכותי" (עמ' 11 ש' 8-13).

ובהמשך :

"ת אני אומר שוב, משלא בניתי דירה נוספת אני לא הייתי חייב, אני בניתי את השיפוץ בשביל שיהיה לי הזכות לעתיד, שבעתיד יהיה לי שווה ואני יבנה על הגג. על הזכות הזו לבנות דירה נוספת לא רציתי לוותר ש חזרת בך מההצעה בשנת 2017 השיפוץ כבר נעשה בשנת 2015 ת חזרתי בי מההצעה שלי לבנות דירה נוספת," (עמ' 11 ש' 22-26).

86. כך שלא רק שלא הוסכם בין הנציגות לבין הנתבעת על שיפוי בגין עבודות השיפוץ ברכוש המשותף; הנתבעת עצמה, ומטעמי כדאיות כלכלית, היא זו שוויתרה על האפשרות לבנות דירה נוספת, ומשכך טענתה כי הנציגות הפרה את ההסכמות עימה, נדחית.

87. עוד יצוין כי אף גובה הסכום שנתבע לא הוכח. במסגרת התביעה שהגישה, לא ציינה הנתבעת שבעלי הדירות שילמו לה כספים בשל עבודות השיפוץ, או לפחות בשל חלק מעבודות השיפוץ. אלא שעדויות העדים, לרבות העדים שהעידו מטעם הנתבעת, הציגו תמונה שונה.

88. כך למשל העיד עד הנתבעת, מר טל :

**ש מה אתה יודע על השיפוץ שמר גורביץ עשה בבניין?
ת באיזה שהוא שלב מר גורביץ אחרי שרכש דירה בקומה 5, לדירות בקומה חמישית יש שלוש דירות לכל אחת יש חלק יחסי בגג, הוא ביקש את הסכמת הדיירים לבנות דירה על השטח שלו בתמורה הציעה על פי רשימה שהגיש לעשות שיפוצים בלובי ובמסדרון בקומת קרקע, הדיירים הסכימו, בפועל, אני לא יודע מה היתה הדינמיקה אם הוא הציע או הועד ביקש, הוא עשה יותר ממה שכתב במכתב המקורי וכל דייר שילם לו 3 אלפים שקלים.
(עמ' 14 ש' 18-23)**

וכך העיד, עד הנתבעת, מר לויטה :
ש מה אתה יודע על השיפוץ שמר גורביץ ביצע ברכוש המשותף?



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ת אני ידוע שתמורת הסכמה שלנו שיבנה על הגג הוא שיפוץ, וכל דייר היה צריך לשלם 3 אלפים שח, ואת הייתר הוא שילם. זה כל מה שאני יודע, כלומר 45 אלף שח אנחנו שילמנו (עמ' 15 ש' 29-31)

89. עדויות עדי הנתבעת מצטרפות לעדויות התובעת מהן עולה כי בגין עבודות השיפוצים שבצעה הנתבעת ברכוש המשותף, נערכה עימה התחשבנות במסגרתה שולמו לה כספים. וכך קיבלו הדברים ביטוי בעדותה של גב' דרעי:
ש הדיירים כולם שילמו עבור השיפוץ הזה?

ת כן

**ש וועד הבית למי שילם את הכסף?
ת לאדון גורביץ (עמ' 6 ש' 35-38)**

90. מלבד עדויות הצדדים, גם מוצגי התובעת תומכים בטענה כי בזמן אמת, ולפחות עד לשנת 2019, נעשתה התחשבנות עם הנתבעת בשל עבודות השיפוץ (מוצג 5 לתיק מוצגי התובעת), כאשר חלק ניכר מהסכום שולם על ידי בעלי הדירות במישרין למר גורביץ, וחלק אחר שולם באמצעות ויתור על תשלום דמי הוועד של הנתבעת.

91. כפי שנכתב בפסק דין שרות מזור לעיל: "הוכחת הסעד הכספי לו טוען התובע צריכה להיות מושתתת על שני אדנים משלימים שהתובע נדרש להניח בפני בית המשפט: האדן הראשון, הוא תשתית ראייתית קונקרטית, המבססת מבחינה עובדתית את הנתונים עליהם נסמכת דרישת הסעד. תשתית זו צריכה להיות מורכבת ממסמכים, ראיות וחוות דעת מקצועיות המלמדות על אשר ארע בפועל: קבלות המעידות על ההוצאות שהוציא התובע; מסמכים המלמדים על ההכנסות שנמנעו ממנו; חוות דעת המעידות על השינוי שחל בשווי נכסיו וכיו"ב (להלן: התשתית הראייתית). האדן השני, הוא ניתוח של התשתית הראייתית שהניח כאמור לפני בית המשפט, המקשר בינה לבין עילת התביעה. לשון אחרת, על התובע להבהיר באמצעות עדים, מומחים וסיכומים כיצד עילות התביעה הנטענות, והתשתית הראייתית הקונקרטית שהוצגה, מקימות לו את הזכות לקבלת הסעד המבוקש (להלן: הניתוח האנליטי)" (פסקה 22 לפסק דין שרות מזור). כך שעל התובע להוכיח לא רק את העובדה שנגרם לו נזק אלא גם את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גובה הנזק, במידת ודאות סבירה [רע"א 4933/22 שלמה ביטון נ' בוניך בנייה
פתוח והשקעות בע"מ, בפסקה 18 (נבו 24.04.2023)].

92. בענייננו, הנתבעת לא הצליחה לא עמדה **בתשתית הראייתית ובניתוח
האנליטי** הנדרש כדי להוכיח את מה שאירע בפועל, לרבות לעניין גובה הנזק,
במיוחד שלפי עדויות הצדדים, לרבות עדי הנתבעת עולה כי שילמו לה על
עבודות השיפוץ, או לפחות בגין חלקן העיקרי.

93. אשר לעלות עבודות הכשרת שטח החנייה - ראשית יצוין כי בכתב התביעה
טענה הנתבעת כי עלות הכשרת שטח החנייה היא 15,000 ₪, כאשר חלקם
של בעלי הדירות בגין רכיב זה מסתכם בסך של 14,000 ₪. אלא שבחוות דעת
השמאי מטעמה צוין שהעלות הכוללת של הכשרת שטח היא 4,000 ₪
בתוספת מע"מ (סעיף 4.2 לחוות הדעת). יצוין כי אף הנתבעת הייתה ערה
לנקודה זו וטענה כי היא תמציא חוות דעת מעודכנת בגין רכיב זה, אך הדבר
לא נעשה. כך שגם רכיב זה לא הוכח על ידי הנתבעת, כמתחייב.

94. וכן. הנתבעת טענה כי לפני כארבעים שנה בעלי הדירה שקדמו לה, הכשירו
את משטח החנייה (סעיף 7 לכתב התביעה שכנגד). אלא שטענה זו, לפיה
בעלי הדירות שקדמו לה שילמו מכיסם, לא הוכחה על ידי הנתבעת, ואף אם
הייתה מוכחת, הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח את עמידתה בקבלת שיפוי
מהנציגות בהתאם לפסק דין חיים הדורש **להציג ראיה חותכת** להסכמה
לשיפוי. בעניין זה, ספק בעיניי אם בעל דירה שמבצע שימוש ייחודי ברכוש
המשותף במשך שנים, ללא שיש בידו הסכמה של כל בעלי הדירות, זכאי
לפיצוי בגין עלות העבודות ברכוש המשותף.

95. לסיכום - כפי שהוסבר לעיל, התביעה שכנגד לא הוכחה, ולכן היא נדחית על
כל רכיביה.

סיכום

96. **אשר לתביעה הראשית** - התביעה הכספית שהגישה הנציגות נגד הנתבעת
נדחית.

תביעת סילוק היד מתקבלת - נאסר על הנתבעת או על מי מטעמה לבצע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שימוש ייחודי בשטח החנייה. השימוש בשטח החנייה יתבצע בשיטת כל הקודם זוכה, או לפי החלטת בעלי הדירות במסגרת האסיפה הכללית בהתאם לאמור בסעיף 5 לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין.
אשר לתביעה שכנגד - התביעה שכנגד נדחתה על כל רכיביה.

הוצאות ההליכים

97. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות ריאליות ובכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (נע"א 7627/20 אייזר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו 24.02.2022); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

98. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות). תקנה 152 לתקנות קובעת כי: **בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור.** כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

99. **ובמיושם לענייננו** – לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, ולתוצאה שבה ההליכים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/404/2021, 6/579/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסתיימו, וכן נתתי דעתי לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, התוצאה שאליה הגעתי היא כי על הנתבעת, לשלם לתובעת, את הוצאות ההליכים, לרבות שכ"ט עו"ד, בסכום כולל של 8,500 ₪. סכום זה ישולם על ידי הנתבעת לתובעת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין, ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / כמקובל.
ניתן היום, י"ז חשון תשפ"ד, 01 נובמבר 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה